



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן-בלום

התובעים:

1. קרסיוב יגאל
 2. קרסיוב אירינה
- שניהם באמצעות ב"כ עו"ד רפאלי רפי
מרחוב הערבה 2, קריית מוצקין

-נגד-

הנתבעת:

שג'ראוי לוסי
באמצעות ב"כ עו"ד שדאפנה היתם
עצמון 16/17 נוף הגליל
טל': 0524855924 פקס: 046020072

פסק דין

תביעה לסילוק ידה של הנתבעת מהרכוש המשותף והשבת מצב הבית המשותף לקדמותו.

הצדדים והשתלשלות ההליך

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית המשותף שברחוב ניצנית בנצרת הידוע כגוש 16650 חלקה 17. התובעים בעליה של דירה הרשומה כת"ח 34, הנמצאת מעל לדירת הנתבעת, הרשומה כת"ח 31. לבית תקנון מוסכם שנרשם בתאריך 28.2.2010.
2. בכתב התביעה טענו התובעים לשינויים שעשתה הנתבעת ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות ברוב הנדרש, לפיכך עתרה לקבלת צו עשה שיורה לנתבעת להשיב את מצב הבית לקדמותו. מנגד, טענה הנתבעת בכתב הגנתה שהתביעה נגדה הוגשה בחוסר תום לב, כתגובה לפסק דין שניתן נגדם בהליך משפטי קודם בין הצדדים.
3. ביום 8.3.21 התקיים דיון בנוכחות הצדדים, שבסופו נקבע מועד לביקור במקום, זה התקיים ביום 15.3.21. בדיון נוסף שהתקיים ביום 26.4.21 נעשה ניסיון נוסף להביא לסיום הסכסוך על דרך הפשרה, ומשלא עלה הדבר הסכימו הצדדים להגיש סיכומיהם בכתב, לאחר שהם יינתן פסק דין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

4. המסגרת הנורמטיבית הרלבנטית למחלוקת שלפניי קבועה בסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**):

(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.

5. על פי סעיף זה, לצורך עריכת שינוי או תיקון שיש בו "פגיעה ברכוש המשותף" או בדירה אחרת, נדרשת הסכמה מוקדמת של האסיפה הכללית, קרי; רוב של בעלי הדירות, בהתאם להוראת סעיף 12(א) לתקנון המצוי.

6. "פגיעה ברכוש המשותף" מפורשת בפסיקה באופן רחב, והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבניה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית. אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא (ראו: ע"א 136/63 לווינהיים נ' שוורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963)). גם לא נדרשת הוכחת נזק ממשי שנגרם בעקבות השינוי לרכוש המשותף או לדירה אחרת, ודי בהוכחת פגיעה "סתם", מכל סוג שהוא (ראו: ע"א 515/65 **רבובסקי נ' גלסברג**, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט(2) 39 (1975)).

7. ככל שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות, ובלבד שאין בשימוש זה משום **פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית המשותף**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. על-פי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: האחד, השימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, השימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277; רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו, 10.1.2017); ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה פ"ד ל"ז (4) 737 (1983)).
9. אין מדובר בכללים אחידים הנכונים לכל בית ובית; אפשר ששימוש כלשהו ייחשב פגיעה חמורה בבית מסוים, בעוד שאותו שימוש בדיוק לא יורגש כלל בבית אחר [(המפקח על המקרקעין) 75/16 שבט נ' קלפר (נבו, 17.7.2017)].
10. על רקע כללים אלו, יש לבחון האם השינויים שעשתה הנתבעת בדירתה עולים כדי "פגיעה ברכוש המשותף", ולכן טעונה לגביהם הסכמת האסיפה הכללית, או שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, לגביו לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות.

דוד השמש, קולטי השמש ומנוע המזגן

11. מביקורי במקום מצאתי שהכניסה הראשית לדירת התובעים נעשית דרך רחוב ניצנית דרך מבואה המובילה מהמדרכה של הרחוב לדלת הכניסה לדירה. משני צדיה של המבואה מעקות שגובהם 1.20 מ' לערך. חלקו החיצוני של המעקה הימני פונה לצדה של חצר דירת הנתבעת, הנמצאת מתחת לדירת התובעים, וצמוד אליו גג רעפים הבנוי בשיפוע, כך שגובהו המקסימלי כגובה המעקה (להלן – גג הרעפים). מדובר בגג של חדר שנבנה על גבי שטח שהוצמד לדירת הנתבעת בתקנון המוסכם (להלן – שטח ההצמדה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. על גג הרעפים הונחו ע"י הנתבעת קולטי שמש, דוד שמש ומנוע מזגן, כפי שניתן לראות בתמונה שצורפה לכתב ההגנה:



13. בכתב התביעה עתרו התובעים להורות לנתבעת להסיר את דוד השמש, קולטי השמש ומנוע המזגן בשל פגיעה בחזות הבניין ופגיעה בדירתם. מנגד, טענה הנתבעת שבהעדר מחלוקת בדבר זכויותיה הקנייניות בגג הרעפים, אין בסיס לדרישת התובעים לסילוק מתקנים אלו מהגג.

14. אשר לזאת ייאמר כי בסעיף 2 לתקנון המוסכם, הוצמדה לדירת הנתבעת קרקע ששטחה 69.38 מ"ר. בסעיף 3 לתקנון המוסכם נקבעה זכותו של כל בעל דירה ל"בנייה נוספת", בתנאים מסוימים. אין חולק כי גג הרעפים הוצמד לדירת הנתבעת, מכוח סעיף 4ב לתקנון המוסכם המורה ש"כל תוספת בניה לרבות גג או גגות או קירות חיצוניים שיווצרו כתוצאה מהבניה הנוספת, יוצמדו אף הם לדירת הבונה".

15. משמעותה של "הצמדה" כמובנה בחוק, היא גריעת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו של אותו חלק לדירה בבית המשותף; בכך חדל אותו חלק להיות רכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעלי הדירה שאליה הוצמד: **"הצמדה" הינה הוצאת חלק מסויים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו – בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה אליה הוצמד"** (א' אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי – בתים משותפים, עמ' 113) (הדגשה שלי –ע"מ).

16. צודקת הנתבעת, שבהצמדת גג הרעפים לדירתה, הפך הגג להיות קניינה הפרטי, אך האם משמעות הדבר היא שמכוח זכות זו רשאית הנתבעת לעשות בגג הרעפים כל שימוש וכל פעולה ללא תנאי וללא מגבלה? התשובה כמובן שלילית.

17. בהתאם לעקרונות המנחים שנקבעו בפסיקה, כל זכות המעוגנת בחוק המקרקעין צריכה להיות מופעלת בתום-לב (רע"א 6339/97 **משה רוקר נ' משה סלומון**, [פורסם בנבו] תק-על 499(4), 1, 43 (1999); זכות הקניין אינה זכות מוחלטת, ויש לאזנה מול אינטרסים אחרים, לרבות האינטרס של שכניו של בעל הזכות ושל הציבור (י' ויסמן, **דיני קניין - בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997), עמ' 45).

18. ביטוי לאיזון בין הזכות הקניינית לבין אינטרסים אחרים ניתן למצוא בסעיף 2 לתקנון המצוי, המגביל את זכותו של בעל דירה לעשות שינויים או תיקונים בדירתו, ע"י קביעת תנאים שמטרתם להגן על האינטרסים והזכויות של בעל דירה אחרת או של בעלי הרכוש המשותף.

19. מהתרשמותי בעת הביקור במקום, שוכנעתי כי יש להורות על סילוק דוד השמש המונח על גג הרעפים בהיותו בולט באופן חריג בנוף הכללי של הבית. ככלל, מדובר במתקן שנהוג להניחו על גבי גגות או במקומות נסתרים מהעין. כפי שניתן להתרשם מהצילום המצורף, גג הרעפים נמצא בחזית הבית ובקרבה ממשית לכניסה לביתם של התובעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/163/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. גם את מנוע המזגן אני סבורה שיש להעתיק ממקומו ; אמנם עמדת הפסיקה היא שיש להקל בנושא התקנת מזגנים, ולראותו כשימוש רגיל וסביר, בהינתן תנאי האקלים הישראלי. כך, ככל שהתקנת המזגן אינה גורמת הפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בשל רעש, מפגע בטיחותי, פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כסבירה, ואת השימוש במזגן - כשימוש רגיל (ע"א (י-ם) 2560/01 נציגות הבית המשותף בן יהודה 19 ירושלים נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל (נבו, 4.4.2002)). המבחן בין היתר, הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום, תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות.

במקרה שלפניי, בשל קרבתו הממשית של מנוע המזגן למבואת הכניסה לדירת התובעים, ומשלא נטען שמיקומו הנוכחי הוא בבחינת "הכרח לא יגונה" למימוש זכותה של הנתבעת לשימוש במזגן, אני מורה על סילוקו מגג הרעפים.

21. בשונה מכך, ניתן לטעמי להותיר את קולטי השמש במקומם הנוכחי על גג הרעפים, נוכח צורתם השטוחה, המשתלבת עם גג הרעפים ובשל חזותם, אשר אינה מטילה פגם אסתטי במראה הבית או בדירת התובעים.

22. לפני סיום חלק זה, יצוין כי התובעים הודיעו על זניחת דרישתם להשטחת גג הרעפים, בהעדר יכולת להוכיח טענתם להסכמת בעליה הקודמים של דירת הנתבעת לבנייתם מעל הגג (פרוטוקול הדיון מיום 26.4.21 עמ' 1, שו' 3 וכן סעיף 2 לסיכומי התובעים). אלא שבהמשך סיכומיהם טענו התובעים לראשונה, להשטחת גג הרעפים בטענה חדשה, שהבעלות של הנתבעת בשטח ההצמדה ובבנוי עליו, אינה מתפשטת בחלל הרום ללא הגבלה, ויש לראות בבנייה הנוספת שביצעה הנתבעת כהסגת גבול לשטח הרכוש המשותף. משמדובר בעילה חדשה ובעובדות חדשות שאינן מוצאות ביטוי בכתב התביעה, הטענה נדחת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקונסטרוקציה ממתכת

23. מביקורי במקום מצאתי שמעל שטח ההצמדה בנתה הנתבעת קונסטרוקציית מתכת כהכנה להתקנת גגון, העוברת מקיר הבית המשותף הגובל ברחוב ניצנית לקיר שממול, סמוך למרפסת השירות בדירת התובעים. טענת הנתבעת כי הקונסטרוקציה נבנתה בשטח ההצמדה שבבעלות הנתבעת ושמנתהלים הליכים למתן היתר בנייה להכשרתה, אינן יכולות לסייע לנתבעת בהליך שלפניי.

24. בהתאם להגדרה שבסעיף 52 לחוק המקרקעין, הקירות החיצוניים של הבית הם חלק מהרכוש המשותף, אך הם עשויים לשנות סיווגם ל"דירה", ע"י הצמדתם לדירה פלונית, בתנאי שהדבר יעוגן באופן מפורש בתקנון המוסכם (סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין) ובכפוף להסכמת בעלי הדירות כולם (סעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין).

25. בתקנון המוסכם, לא הוצמדו הקירות החיצוניים לדירת הנתבעת כנטען על-ידה, שכן נקבע בסעיף 4 לתקנון שקירות חיצוניים שייווצרו כתוצאה מבנייה נוספת, יוצמדו לדירת הבונה: "כל תוספת בניה לרבות גג או גגות או קירות חיצוניים שייווצרו כתוצאה מהבניה הנוספת, יוצמדו אף הם לדירת הבונה" (הדגשה שלי-ע"מ).

26. מלשון התקנון עולה באופן ברור שרק קירות **שנוצרו** בעקבות בניית התוספת יוצמדו לדירתו של הבונה. הואיל והקונסטרוקציה נבנתה על גבי קירות הבית המשותף, ולא על הקירות ה"חדשים" שנוצרו ע"י הבנייה, הרי שלשם בנייה עליהם, נדרשת הסכמה של בעלי הדירות. לא נטען להסכמה שניתנה ע"י מי מבעלי הדירות, ולפיכך יש לקבל את התביעה תחת רכיב זה ולהורות על פירוק הקונסטרוקציה תוך השבת מצב הקירות לקדמותו.

27. טענת הנתבעת לנקיטתה בהליכים ברשויות התכנון לצורך קבלת היתר להשלמת בניית הגגון אינה רלבנטית, שכן רשויות התכנון דנות בהיבט התכנוני, וסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון בזכויות הקנייניות של בעלי הדירות בבית המשותף [ראו: בג"צ 1578/90 אייזן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה (נבו, 24.10.90)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צלחות הלווין

28. לא מצאתי בסיס לחיוב הנתבעת בסילוק צלחות הלווין. אני סבורה שמדובר בשימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף שאינו מונע שימוש דומה מיתר הדירות, והצבתן בפנינת המגרש עליה בנוי הבית המשותף בצמוד לחומה, פוגעת באופן מינורי, אם בכלל, במראה הבית. יצוין כי במעמד הביקור הוסתרו הצלחות, לפחות בחלקן ע"י עץ הלימון הנטוע בסמוך אליהם.

29. הטענות בדבר פלישת המצלמות לגובה הרום שמעל תקרת דירתה של הנתבעת נדחת, משטענה לראשונה בכתב סיכומיה.

המצלמות

30. בעל דירה אינו רשאי להתקין מצלמות המתעדות את הרכוש המשותף ללא הסכמת האסיפה הכללית. הדברים שונים ביחס למצלמות שמבקש בעל דירה להתקין על גבי רכשו הפרטי לצורך תיעוד שטחי דירתו הפרטית או שטחים ציבוריים שמחוץ לשטחי הבית המשותף. במקרים אלו, על המבקש את התקנת המצלמה להוכיח שמיקום המצלמה וזווית הצילום אינם מתעדים את בעלי הדירות האחרים או באי ביתם.

31. הנתבעת טענה שהמצלמות מכוונות לעבר המקום שבו היא מחנה את רכבה ומטרתן למנוע פעולות ונדליזם שהסבו בעבר נזקים לרכבה. בדיון האחרון נאמר מפי ב"כ הנתבעת שיש בידו להציג תמונות המתעדות את השטח הנקלט במצלמות, אך אלו לא הוצגו לפניי. בנסיבות העניין, ומשלא ניתן לשלול פגיעה בזכות הפרטיות של התובעים ע"י צילומם בשטח הבית המשותף, בצאתם ובכניסתם לדירתם, מצאתי שיש להורות על הסרת המצלמות. לא למותר לציין שהמטרה לשמה הוצבו המצלמות ניתנת להגשמה בדרכים אחרות, בהן התקנת מצלמות מקומיות ברכב עצמו, ובמכלול השיקולים יש לקחת בחשבון גם נתון זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/163/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סוף דבר

32. התביעה להסרת הקונסטרוקציה מתקבלת במלואה, ועל הנתבעת להסירה בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין, תוך השבת מצב הקירות החיצוניים למצבם הקודם, לרבות ביצוע תיקוני טיח וצביעת הקירות בצבע קרוב ככל שניתן לצבעם הנוכחי של הקירות.

33. בתוך 45 יום, על הנתבעת להסיר את דוד השמש ואת מנוע המזגן ממיקומם הנוכחי על גבי גג הרעפים. קולטי השמש יישארו על גג הרעפים. ככל שנדרש, יש להשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו כאמור בסעיף הקודם.

34. התביעה לסילוק צלחות הלוויין נדחית מהטעמים שהובאו לעיל.

35. בתוך 45 יום על הנתבעת לפרק את העמוד עליו מותקנות כיום המצלמות, יחד עם המצלמות והציוד הנלווה להן ולהשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו, ככל שנדרש, כמפורט בסעיף 32 לעיל.

36. הסעד להסרת הרעפים ויישור תקרת הגג נמחק.

37. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, אני מורה על חיובה של הנתבעת בהוצאות ובשכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪. בסכום זה נתתי דעתי בין היתר לכך שהתקיימו שני דיונים וביקור במקום ולסיומו של ההליך ללא צורך בשמיעת ראיות. כן ניתן בסכום זה ביטוי ליחס שבין הסעדים שנתבעו לסעדים שנפסקו ולהתנהלות הצדדים בהליך.

מזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן ביום כ"ה אלול תשפ"א, 2 בספטמבר 2021 בהעדר הצדדים.

**עינת מידן-בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**